

소년부 보호사건의 세 출발점

범죄소년·촉법소년은 이미 한 행위, 우범소년은 법정 사유와 장래 범법 우려를 기준으로 본다

제 4 조 제 1 항 제 1 호

죄를 범한 소년

14 세 이상 19 세 미만
이미 범한 죄를 기준으로 본다.

제 4 조 제 1 항 제 2 호

촉법소년

10 세 이상 14 세 미만
형벌 법령에 저촉되는 행위를 했지만
형사책임 연령에 이르지 않았다.

제 4 조 제 1 항 제 3 호

우범소년

10 세 이상 19 세 미만
법정 우범사유와
장래 범법 우려를 함께 본다.

우범·우범사유

우범 (虞犯) 은 '앞으로 범죄를 저지를 우려가 있다'는 뜻이다.
우범사유는 그런 우려를 갖게 하는 행동이나 상황이다. 법 적용에서는 법정 사유를 확인한다.

세 범주는 모두 소년법상 보호사건의 대상이지만, 보호사건이 성립하는 요건은 서로 다르다.

우범소년의 세 요건

소년법 제 4 조 제 1 항 제 3 호는 연령 · 법정 우범사유 · 장래 범법 우려를 함께 요구한다

요건 ①

연령

10 세 이상 19 세 미만
소년법 제 2 조 · 제 4 조 제 1 항 제 3 호

요건 ②

+ 법정 우범사유

가목 · 나목 · 다목 중
해당하는 사유가 있을 것

요건 ③

+ 장래의 우려

그의 성격이나 환경에 비추어
앞으로 형벌 법령에 저촉되는
행위를 할 우려가 있을 것

판단의 단계

경찰서장이 송치 전 요건을 판단하고, 소년부 판사가 조사 · 심리를 통해 요건과 처분 필요성을 판단한다.

가출 사실만으로는 충분하지 않다. 법정 사유에 해당하는지와 장래 범법 우려를 함께 확인해야 한다.

가출과 법정 우범사유

가출에 관한 나목은 “정당한 이유 없이 가출하는 것”을 법정 우범사유로 정한다

가목 집단적으로 몰려다니며 주위 사람들에게 불안감을 조성하는 성벽 (性癖) 이 있는 것

나목 **정당한 이유 없이 가출하는 것**

다목 술을 마시고 소란을 피우거나 유해환경에 접하는 성벽이 있는 것

성벽 (性癖) 여기서는 행동상의 버릇 · 성향을 뜻한다 . 성적인 습성을 뜻하는 말로 읽지 않는다 .

가출을 이유로 판단하려면 , 집을 나온 경위와 돌아갈 가정의 상황도 확인해야 한다 .

성착취 피해 위험과 장래 범법 우려

성착취를 당할 위험과 청소년이 앞으로 범죄에 해당하는 행동을 할 우려는 서로 다른 질문이다

성착취 피해 위험

“이 청소년이 피해를 당할 위험이 있는가?”

성매매·성착취의 피해자가 되거나
다시 피해를 입을 가능성

판단할 것 · 안전한 거처, 생계, 상담·치료 등

피해 예방과 회복을 위한 지원 필요

소년법상 장래 범법 우려

“이 청소년이 범죄에 해당하는 행동을 할까?”

그 청소년의 성격이나 환경에 비추어
앞으로 형벌 법령에 저촉되는 행위를 할 우려

판단할 것 · 우려되는 행위와 이를 뒷받침할 사정

우범소년 요건에 해당하는지에 관한 판단

피해를 입을 위험이 크다는 설명만으로, 청소년의 장래 범법 우려까지 인정할 수는 없다.

우범소년 사건의 송치·통고 경로

경찰서장의 송치와 보호자·기관장의 통고는 소년부로 이어지지만, 주체와 법적 성격이 다르다

경찰서장 · 직접 송치

촉법소년·우범소년에 해당하면
직접 관할 소년부에 송치하여야 한다.

소년법 제 4 조 제 2 항

보호자·학교·사회복지시설·보호관찰소의 장

제 4 조 제 1 항의 소년을 발견하면
관할 소년부에 통고할 수 있다.

소년법 제 4 조 제 3 항



소년부 판사의 판단

사실·환경 조사 → 심리·처분 필요성 판단

심리불개시·불처분 결정도 가능하다.
보호처분이 필요하면 종류와 내용을 정한다.

소년법 제 3 조·제 19 조·제 29 조·제 32 조

송치·통고는 사건을 소년부로 보내는 절차이며, 시설 위탁 등 특정 보호처분이 곧바로 정해지는 것은 아니다.

반복 피해와 지원 연결의 어려움

2025 년 경찰관 10 명 · 피해지원 종사자 10 명 면접에는 반복 피해와 지원 지속의 어려움이 함께 나타난다 .

반복해서 나타나는 피해

“어제 왔던 애가 오늘 또 오고”

경찰 면접에는 반복 피해를 막으려
가출 등 다른 사유로 개입하는
상황과 고민이 제시된다 .

늦어지는 지원 연결

통보가 늦으면 개입 시점도 늦어진다

수사 뒤 피해 사실을 늦게 통보받아
지원이 지연되거나 관계 형성이
어려워지는 사정이 제시된다 .

지속하기 어려운 지원

상담 · 교육을 이어 가기 어렵다

청소년이나 보호자가 지원을
받아들이지 않거나 협조하지 않아
지속적 관계 형성에 어려움을 겪는다 .

이 자료는 현장의 경험을 보여 준다 . 전국 발생률이나 송치의 피해 예방 효과를 측정한 결과는 아니다 .

반복 피해를 막으려면 , 즉시 위험에서 분리하는 조치와 지속적인 생활 지원을 어떻게 연결해야 하는가 ?

가정폭력 · 장기가출 뒤 시설 위탁으로 이어진 사례

법원 실무자료는 조건만남으로 가출 생활을 유지할 가능성을 소년보호시설 위탁의 이유로 제시한다.

가출 경위와 기존 지원

쉼터 입소 후에도 가출이 장기화됐다

음주 신고 뒤 귀가를 거부해 쉼터에 입소했다.
임시퇴소 후 학교의 연락을 받지 않았고,
아버지와의 갈등 속에서 가출이 장기화됐다.

아버지의 폭력으로 사례관리가 진행 중이었다

아동보호전문기관의 사례관리와 함께
청소년의 조건만남 정황도 자료에 기록됐다.

법원 개입과 처분 이유

연락 불응 뒤 동행영장이 발부됐다

아버지와 연락이 끊겼고, 조사관의 전화·문자에도
응답하지 않았다. 동행영장이 발부되었으며
소년분류심사원에 임시위탁되었다.

조건만남을 통한 생활 지속 가능성을 들었다

실무자료는 이 가능성이 높아
소년보호시설 위탁 처분이 이루어졌다고 설명한다.

학교장 통고

→ 소년사건 조사 · 동행영장
소년분류심사원 임시위탁

→ 소년보호시설 감호위탁 (6 호)
장기보호관찰 (5 호)

성착취 위험과 불안정한 생활에, 시설 위탁과 피해지원 · 주거지원은 각각 무엇을 제공할 수 있는가?

성범죄 연루 우려가 제시된 송치 사례

담당 변호사의 보고에는 가정폭력 환경에서 가출한 청소년의 송치 경위와 7 호 처분에 고려된 사정이 제시되어 있다.

① 가출의 배경

B 는 부모의 다툼을 피해
초등학교 때 처음 가출했다.
가정폭력 위험으로
아동보호전문기관과 구청의
사례관리를 받고 있었다.

② 송치에 이른 과정

아버지의 신고 후 경찰서장이
소년부로 송치했다.
→ 가출, 부모 동의 없는 소액결제,
성인 남성과의 접촉 등이 제시됐고
'성범죄 연루 우려'가 거론됐다.

③ 처리 결과

부모가 B 를 보호하기 어렵다는 점,
부모의 시설처분 요청,
→ B 의 치료 필요성 등이 고려되었다.
분류심사원 위탁을 거쳐
7 호 보호처분을 받았다고 보고됐다.

현행 7 호 처분 병원·요양소 또는 의료재활소년원에 위탁 (소년법 제 32 조 제 1 항 제 7 호)

이 사례에서 소년부 송치와 치료를 위한 위탁은 각각 어떤 사정을 근거로 이루어졌는가?

기관 협의로 달라진 송치 계획

지원기관의 사례 보고에는 치료를 이유로 계획된 우범소년 송치가 경찰과의 협의 뒤 중단된 경위가 나온다.

① 송치 계획

지적장애가 있는
성착취 피해청소년에 대해
경찰이 치료를 이유로
우범소년 송치를 계획했다.

② 지원기관과 협의

지원기관은 피해자로서의 지위와
개정법의 취지를 설명했다.
→ 경찰과 여러 차례
향후 보호 방안을 협의했다.

③ 달라진 대응

우범소년 송치 계획이
중단되었다고 보고됐다.
→ 지원기관은
가해자 수사를 요청했다.

평화의샘의 2021 년 활동 보고 · 이후 치료 · 안전 확보의 성과까지 제시된 자료는 아니다.

송치 대신 피해지원 경로로 연결할 때, 필요한 치료와 안전을 누가 어떻게 책임질 것인가?

보호를 위한 개입과 소년사법의 부담

2021 년 토론회에서는 반복 피해를 막을 개입 수단과 , 피해청소년에게 지워지는 부담이 함께 논의됐다 .

지속적인 보호 수단이 필요하다는 주장

고평기 · 당시 경찰청 아동청소년과장

반복 피해를 막기 위해 송치한 사례를 제시했다 .

위험한 환경에서 분리하고
보호를 이어 갈 수단이 필요하다는 논거다 .

확인할 것 · 송치가 실제 피해를 줄이는가 ?

청소년에게 문제를 떠넘길 수 있다는 비판

이승현 · 당시 한국형사정책연구원 선임연구위원

가정 · 지원체계의 문제를 소년사법으로 넘길 수 있다 .

가정의 학대 · 방임을 해결하지 못한 채
청소년의 자유 제한과 낙인이 생길 수 있다는 논거다 .

확인할 것 · 지원으로 같은 보호 기능을 제공할 수 있는가 ?

송치로 얻는 보호의 이익 , 청소년이 부담하는 제약 , 다른 지원 경로의 가능성을 무엇으로 비교할 것인가 ?

현행법 적용과 정책 · 제도 판단

현행법 적용은 요건 충족을, 정책 판단은 이 경로를 유지 · 축소 · 대체 · 보완할 이유를 묻는다.

현행법 적용

사실관계 확인

가출 경위와 환경, 우려되는 행위

→ 우범소년 요건 판단

법정 우범사유 + 장래 범법 우려

→ 요건이 성립하면 직접 송치

경찰서장의 송치 의무 · 제 4 조 제 2 항

정책 · 제도 판단

이 경로를 유지 · 축소 · 대체 · 보완할 것인가?

필요한 보호는 누가 제공하고, 자유 제한의 부담은 어떻게 줄일 것인가?

2026.9.17. 간담회

지원기관은 피해청소년 송치 문제를 제기했고, 경찰 측은 현장 실태와 대안 검토를 언급했다.

우범소년 송치의 법정요건이 충족되는가, 그리고 그 경로를 유지할 이유는 무엇인가?